

Пользовательское соглашение для сервиса «ВкусАпп»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регулирует отношения между Индивидуальным предпринимателем Филипповым Николаем Афанасьевичем (ИНН 143514633478, ОГРНИП 323140000056391) (далее — «Администрация») и любым физическим лицом (далее — «Пользователь») по использованию сервиса «ВкусАпп» (далее — «Сервис»).

1.2. Сервис представляет собой программно-аппаратный комплекс, доступный в мессенджере Telegram в виде чат-бота с именем пользователя @Vkusapppbot, и предоставляет Пользователям информационно-технологическую платформу для оформления заказов продуктов у ресторанов и служб доставки (далее — «Рестораны»).

1.3. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Полное и безоговорочное принятие (акцепт) условий осуществляется путем совершения Пользователем первого действия по использованию функционала Сервиса.

1.4. Используя Сервис, Пользователь подтверждает свое согласие с условиями настоящего документа в полном объеме. Если Пользователь не согласен с какими-либо из условий, он не вправе использовать Сервис.

2. Порядок использования Сервиса и заключения договора с Рестораном

2.1. Администрация предоставляет Пользователю на безвозмездной основе возможность использовать функционал Сервиса для поиска Ресторанов, ознакомления с меню, а также для формирования и направления заказа (оферты) на приобретение Товаров выбранному Ресторану.

2.2. Информация о Ресторанах, Товарах (включая описания, фотографии, цены) предоставляется непосредственно Ресторанами и размещается ими в Сервисе. Администрация не несет ответственности за достоверность, полноту и актуальность данной информации. Фотографии Товаров носят иллюстративный характер и могут отличаться от фактически получаемого Пользователем Товара.

2.3. Действия Пользователя по оформлению Заказа в интерфейсе Сервиса и нажатии кнопки «Оформить заказ» признаются безотзывной офертой, адресованной выбранному Ресторану, на заключение договора купли-продажи Товара и/или договора на оказание услуг доставки.

2.4. Договор между Пользователем и Рестораном считается заключенным с момента получения Пользователем от Ресторана подтверждения о принятии Заказа к исполнению.

2.5. Все обязательства, связанные с качеством, безопасностью и соответствием Товара его доставкой возникают непосредственно между Пользователем и Рестораном. Администрация не является стороной данного договора и не несет ответственности за действия или бездействие Ресторана.

2.6. Оплата Заказа

2.6.1. Оплата Заказа осуществляется Пользователем непосредственно Ресторану в момент получения Заказа или в ином порядке, согласованном между Пользователем и Рестораном.

2.6.2. Все вопросы, связанные с окончательной суммой к оплате, применяемыми способами оплаты, а также с возвратом денежных средств (в случаях, предусмотренных законодательством РФ), подлежат урегулированию непосредственно между Пользователем и Рестораном. Администрация не является стороной платежных отношений и не несет ответственности за действия Ресторана и Пользователя, связанные с оплатой Заказа.

3. Обязанности Пользователя

- 3.1. Пользователь обязуется предоставлять достоверную, полную и актуальную информацию, необходимую для оформления Заказа и его доставки.
- 3.2. Пользователь несет ответственность за сохранение конфиденциальности своей учетной записи в Telegram и любых действий, совершенных с ее использованием.
- 3.3. Пользователь соглашается использовать Сервис добросовестно и исключительно в законных целях.
- 3.4. В случае нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения, Администрация вправе без предварительного уведомления заблокировать доступ к Сервису.

4. Обработка персональных данных и коммуникация

- 4.1. Используя Сервис, Пользователь дает согласие Администрации на обработку своих персональных данных, предоставленных при использовании Сервиса (включая номер телефона, имя, адрес доставки), в целях исполнения настоящего Соглашения, включая передачу этих данных Ресторану для оформления и выполнения Заказа.
- 4.2. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и Политикой конфиденциальности Сервиса, размещенной по адресу: <https://t.me/vkusappbot>
- 4.3. Администрация вправе направлять Пользователю с использованием контактных данных сервисные уведомления, связанные с обработкой Заказов. Согласие на получение рекламных рассылок предоставляется Пользователем отдельно и может быть в любой момент отозвано.

5. Ответственность и ограничения

- 5.1. Сервис предоставляется Пользователю «как есть». Администрация не дает никаких гарантий того, что Сервис будет соответствовать ожиданиям Пользователя, работать непрерывно, быстро и без ошибок.
- 5.2. Администрация не несет ответственности за любые прямые или косвенные убытки, возникшие у Пользователя в связи с использованием или невозможностью использования Сервиса, включая упущенную выгоду, даже если Администрация была предупреждена о возможности таких убытков.
- 5.3. Администрация не несет ответственности за качество, безопасность и сроки доставки Товаров, а также за действия Ресторанов, платежных систем и операторов связи.

6. Заключительные положения

- 6.1. Администрация оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в интерфейсе чат-бота «ВкусАпп», если иной срок не указан непосредственно в тексте новой редакции.
- 6.2. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения в Соглашении. Продолжение использования Сервиса после вступления в силу изменений означает согласие Пользователя с новой редакцией Соглашения.
- 6.3. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в суде по месту нахождения Администрации.
- 6.4. Если какое-либо положение настоящего Соглашения будет признано недействительным, это не влечет недействительности остальных положений Соглашения.
- 6.5. По всем вопросам, связанным с использованием Сервиса, Пользователь может обратиться в службу поддержки Администрации через Telegram-аккаунт: @robofood_admin

Реквизиты Администрации:

Индивидуальный предприниматель Филиппов Николай Афанасьевич

ИНН: 143514633478

ОГРНИП: 323140000056391

Электронная почта: IPOF21@yandex.ru

Telegram для связи: @robofood_admin